

피한정후견인이 거주하는 건물 또는 대지에 대한 매도 등에 대한 허가 청구

인지
5,000원 × 사건본인 수

청 구 인: (연락 가능한 전화번호:)

주민등록번호(외국인등록번호):

주소:

사건본인과의 관계:

사건본인:

주민등록번호(외국인등록번호):

주소:

등록기준지:

(외국인의 경우 국적 기재)

후견감독사건 20 (느단 / 후감)

청 구 취 지

청구인이 사건본인을 대리하여 별지 기재 부동산을 매각함을 허가한다.
라는 심판을 구합니다.

청 구 원 인

(뒷장의 작성 예시를 참조하십시오.)

첨 부 서 류

- | | |
|---|------|
| 1. 사건본인의 가족관계증명서(상세) 및 기본증명서(상세) | 각 1통 |
| 2. 사건본인의 주민등록등(초)본 | 각 1통 |
| 3. 사건본인의 후견등기사항전부증명서(말소 및 폐쇄사항 포함) | 1통 |
| 4. 부동산등기사항증명서 | 1통 |
| 5. 추정 선순위 상속인들의 동의서
(인감날인, 인감증명서 또는 본인서명, 본인 서명사실확인서) | 각 1부 |
| 6. 매각대상 부동산의 매각 예상금액 소명자료(국민은행 시세자료 등 인터넷 시세 자료, 관련
전문기관의 시가확인서 등) ※공시지가 또는 공동주택가격은 부적절함 | 1부 |
| 7. 사건본인(배우자가 있는 경우 배우자 포함)의 주거 계획 | 1부 |
| 8. 부동산 매각대금 사용 계획 | 1부 |
| 9. 후견감독인 동의서(후견감독인이 선임된 사건에 한함) | 1부 |
| 10. 기타(소명자료) | 각 1부 |

20 . . .

청구인

(서명 또는 날인)

법원 귀중

◇ 유의사항 ◇

1. 청구서에는 수입인지 5,000원×(사건본인 수)를 납부 후 전자납부서를 제출하여야 합니다.
2. 송달료는 10회분을 송달료 수납 은행에 납부하시고 납부서를 첨부하시기 바랍니다.
3. 관할법원: 성년후견·한정후견 개시의 심판, 특정후견의 심판, 미성년후견인·임의후견감독인 선임 심판을 한 가정법원(관할변경 및 이송된 경우에는 변경된 가정법원, 항고법원이 후견개시 등의 심판을 한 경우에는 그 제1심 법원인 가정법원)입니다.

< 별지 >

부동산의 표시

※ 추정 선순위 상속인이란

추정 선순위 상속인이란, 사건본인 사망 시 민법 제1000조 내지 제1004조에 따라 상속순위에 있어서 우선적 지위에 있을 것으로 추정되는 자를 말합니다.

※ 민법 제1000조에 따른 선순위 상속인

- 사건본인이 기혼일 경우: 사건본인의 배우자와 직계비속
- 사건본인이 기혼이고 직계비속이 없는 경우: 사건본인의 배우자와 사건본인의 직계존속
- 사건본인이 미혼일 경우: 사건본인의 직계존속
- 사건본인이 미혼이고 직계존속이 모두 사망한 경우: 사건본인의 형제자매
- 사건본인이 기혼이고 직계비속이 먼저 사망한 경우: 사건본인의 배우자와 그 직계비속의 배우자와 직계비속(대습상속인)
- 사건본인이 미혼이고 직계존속과 기혼의 형제자매 모두 사망한 경우: 사건본인의 형제자매의 배우자와 그 직계비속(대습상속인)
- 사건본인이 미혼이고 직계존속과 미혼의 형제자매 모두 사망한 경우: 사건본인의 4촌 이내의 방계혈족

☞ 청구원인 작성 예시

1. 사건본인에 대하여 20 . 00. 00. ○○법원 20 느단(후개)0000호로 성년후견개시 심판이 있었고, 성년후견인으로 청구인이 선임되었습니다.
2. 성년후견인은 20 년 00월 재산목록보고서 제출을 완료하였습니다.
3. 위 심판에 의하면, 사건본인이 거주하는 부동산을 매각함에 가정법원의 허가를 받도록 정해져 있습니다.
4. 사건본인은 그동안 병원과 요양원 등을 오가며 치료를 받았고, 앞으로도 지속적인 치료 및 간병이 필요한 상황이나 그 비용이 부족하므로 사건본인의 간병비 등을 마련하기 위하여 사건본인의 재산을 정리할 필요가 있습니다.
5. 사건본인의 재산으로는 현재 거주하고 있는 별지 기재 부동산 이외에는 별다른 것이 없는 바, 위 부동산을 매각하여 그 일부를 개호비로 충당하고 남은 금액으로 사건본인이 거주할 수 있는 다른 부동산을 구입하려고 합니다.
6. 따라서 청구인은 사건본인이 거주하는 위 부동산의 매각 허가를 청구합니다.

< 별지 >

부동산의 표시 - 예시 -

(예시 1) 일반건물의 경우

1. 서울 서초구 서초동 100 대 300㎡
2. 서울 서초구 서초동 100
[도로명주소] 서울 서초구 서초대로 88길 10
시멘트 벽돌조 슬래브지붕 2층 주택
1층 100㎡
2층 80㎡

(예시 2) 집합건물의 경우

- 1동의 건물의 표시
서울특별시 서초구 반포동 15, 16 가정아파트 제 201동
[도로명주소] 서울특별시 서초구 반포로 37

전유부분의 건물의 표시
건물의 번호: 제3층 제301호
구조 및 면적: 철근콘크리트구조 86.03 ㎡

전유부분의 대지권의 표시

토지의 표시:

1. 서울특별시 서초구 반포동 15 대 1,400 ㎡
2. 서울특별시 서초구 반포동 16 대 1,600 ㎡

대지권의 종류: 소유권

대지권의 비율: 3000분의 47